

Target market di prodotto

Prodotto

Il prodotto è destinato al professionista sanitario e sociosanitario non medico per i Danni causati a terzi nello svolgimento dell'Attività Assicurata, indicata in Scheda di Polizza, svolta presso o per conto di una Struttura e/o in regime libero professionale (**Sezione A) Responsabilità Civile Professionale**) e per gli Infortuni subiti per Aggressione con Violenza Fisica commessi dall'Autore dell'Aggressione sul Luogo di Lavoro nell'espletamento delle mansioni relative all'Attività Assicurata, o al di fuori del Luogo di Lavoro, purché commessi dall'Autore dell'Aggressione **esclusivamente** per motivazioni inerenti all'attività professionale svolta dall'Assicurato in favore del Paziente (**Sezione B) Infortuni**).

Il prodotto è composto da tre sezioni: Sezione A) Responsabilità Civile Professionale e Sezione B) Infortuni, il cui acquisto è obbligatorio, e Sezione C) Tutela Legale, il cui acquisto è facoltativo.

Il prodotto prevede la possibilità di selezionare **una sola attività professionale**, a scelta tra quelle indicate nell'Allegato "Elenco delle attività assicurabili" suddivise nei gruppi di rischio e classificate per rischiosità progressiva da 1 a 4, che sarà riportata nella Scheda di Polizza e, pertanto, oggetto della copertura.

Esclusivamente per la Sezione A) Responsabilità Civile Professionale e, qualora acquistata, per la Sezione C) Tutela Legale, si intendono altresì in copertura:

- le attività professionali appartenenti ai gruppi di rischio inferiori;
- le attività professionali appartenenti allo stesso gruppo di rischio, sempreché svolta in conformità ai requisiti professionali e normativi vigenti, **fatta eccezione per il gruppo di rischio 4 in relazione al quale si intende assicurata la sola attività del gruppo 4 riportata in Scheda di Polizza.**

Sezione A) Responsabilità Civile Professionale (obbligatoria)

Il prodotto prevede, nei limiti dei Massimali indicati nella Scheda di Polizza, la possibilità di acquistare la garanzia base:

- a) **Responsabilità Civile Professionale per colpa grave** o, in aggiunta a quest'ultima e a seconda della scelta del Contraente,
- b) **Responsabilità Civile Professionale verso terzi**, acquistabile da tutte le attività indicate nell'Allegato 1 "Elenco delle attività assicurabili" ad eccezione dell'attività Soccorritore di emergenza sanitaria.

Il prodotto prevede, inoltre, le seguenti estensioni di garanzia sempre operanti:

- Attività Intramoenia;
- Coordinatore;
- Direttore di Struttura Semplice/Complessa – Direttore delle professioni sanitarie;
- Pregressa copertura con altro contratto della Società o società facenti parte del Gruppo AmTrust;
- Circostanze pregresse.

Inoltre, se acquistata la garanzia base Responsabilità Civile Professionale verso terzi (b), il prodotto prevede le seguenti estensioni di garanzia sempre valide e operanti:

- Conduzione studio (RCT/O);
- Omesso adempimento Crediti ECM.

Il prodotto prevede la possibilità di acquistare la **garanzia aggiuntiva opzionale RC Plus**, sia in abbinamento alla garanzia base **Responsabilità Civile Professionale per colpa grave** che alla garanzia base **Responsabilità Civile Professionale verso terzi**, a fronte del pagamento del relativo Premio aggiuntivo, composta dalle seguenti sezioni:

- Qualifica direttiva - Perdite Patrimoniali;
- Perdite Patrimoniali – CTU e CTP;
- Altre Perdite Patrimoniali;
- Medical Device;
- Attività ad alto rischio svolta in libera professione;



Target Market

- Conduzione studio Plus (RCT/O);
- Denuncia cautelativa di Circostanze;
- Omesso adempimento Crediti ECM.

Sezione B) Infortuni (obbligatoria)

Il prodotto prevede la garanzia **Inabilità Temporanea da Infortunio per Aggressione** che, nei limiti della Somma Assicurata, riconosce all'Assicurato l'Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza in conseguenza dell'Infortunio subito per Aggressione con Violenza Fisica commessi dall'Autore dell'Aggressione sul Luogo di Lavoro nell'espletamento delle mansioni relative all'Attività Assicurata, compreso il Rischio in Itinere (cd. Rischio Professionale), o al di fuori del Luogo di Lavoro, purché commesso dall'Autore dell'Aggressione **esclusivamente** per motivazioni inerenti all'attività professionale svolta dall'Assicurato in favore del Paziente.

Sezione C) Tutela Legale (facoltativa)

Il prodotto prevede la possibilità di acquistare la Sezione C) Tutela Legale, a fronte del pagamento del relativo Premio aggiuntivo.

La Sezione C) Tutela Legale prevede la garanzia base Tutela Legale che, nei limiti delle garanzie e dei Massimali prestati, tiene indenne l'Assicurato dalle Spese legali, Spese peritali, Spese di giustizia e processuali, non ripetibili dalla Controparte, necessarie alla tutela dei propri interessi nell'esercizio dell'Attività Assicurata; nonché le Spese legali per la Negoziazione assistita e per la Mediazione obbligatoria e, in questo ultimo caso, anche le spese dell'organismo di Mediazione.

Il prodotto prevede, inoltre, la possibilità di acquistare la seguente **garanzia aggiuntiva opzionale Vertenze individuali di lavoro**, a fronte del pagamento del relativo Premio aggiuntivo.

Target market positivo

Il prodotto è destinato alle persone fisiche che svolgono la professione sanitaria e sociosanitaria non medica:

- in possesso di Codice Fiscale in corso di validità;
- residenti in Italia o aventi domicilio professionale in Italia;
- esercenti una delle attività professionali indicate nell'Allegato "Elenco delle attività assicurabili";
- iscritti al relativo Albo/Ordine/Collegio professionale, qualora previsto dalla normativa vigente;
- in possesso dei titoli e delle abilitazioni previsti dalla legge per l'esercizio dell'Attività Assicurata;
- se non appartenenti all'UE, esercenti la propria attività in Italia, titolari di permesso di soggiorno e in possesso di titolo di studio conseguito all'interno dell'UE o, in alternativa, di dichiarazione di conformità alle direttive UE del titolo conseguito e rilasciata dall'autorità consolare italiana del Paese non europeo;
- esercenti l'Attività Assicurata presso o per conto di una Struttura e/o in regime libero professionale.

Età

Il Cliente deve avere età pari o superiore a 18 anni compiuti. Inoltre, per:

- la garanzia Responsabilità Civile Professionale di cui alla **Sezione A)** è previsto il limite di età in fase di stipula dell'Assicurazione pari a 79 anni compiuti, derogabile previa autorizzazione della Società;
- la garanzia Infortuni di cui alla **Sezione B)** è previsto il limite di età pari a 80 anni: a decorrere dalla scadenza annuale immediatamente successiva al compimento dell'80° anno di età dell'Assicurato, l'Assicurazione cesserà definitivamente;
- per la garanzia Tutela Legale di cui alla **Sezione C)** non è previsto alcun limite di età.

Esigenze ed obiettivi

- Assolvimento obbligo normativo (Legge Gelli Bianco)

Sezione A) Responsabilità Civile Professionale (obbligatoria)

La normativa italiana (legge n. 24/2017) impone a chi eserciti le professioni sanitarie l'obbligo di stipulare una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, che abbia i contenuti minimi indicati nel D.M. 232/2023.



Target Market

- Protezione del patrimonio

Sezione A) Responsabilità Civile Professionale (obbligatoria)

L'Assicurazione tiene indenne l'Assicurato per le Richieste di Risarcimento per i Danni causati a terzi nello svolgimento dell'Attività Assicurata, entro il periodo di retroattività decennale o, se acquistata con sovrappremio, retroattività illimitata:

- o per l'Attività svolta per conto di una Struttura e per i quali l'Assicurato sia stato dichiarato responsabile per **colpa grave** purché tali Danni abbiano già formato oggetto di risarcimento da parte della Struttura e/o da parte dell'impresa di assicurazione della Struttura stessa (*Responsabilità Civile Professionale per colpa grave*);
- o per fatto colposo, errore od omissione nello svolgimento dell'Attività Assicurata, inclusa l'azione di rivalsa esperita dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222 (*Responsabilità Civile Professionale verso terzi*);

Sezione C) Tutela Legale (facoltativa)

L'Assicurazione, nei limiti delle garanzie e dei Massimali prestati, tiene indenne l'Assicurato dalle Spese legali, Spese peritali, Spese di giustizia e processuali, non ripetibili dalla Controparte, necessarie alla tutela dei propri interessi nell'esercizio dell'Attività Assicurata, nonché le Spese legali per la Negoziazione assistita e per la Mediazione obbligatoria e, in questo ultimo caso, anche le spese dell'organismo di Mediazione.

- Protezione della persona

Sezione B) Infortuni (obbligatoria)

L'Assicurazione tiene indenne l'Assicurato nel caso di Aggressione con Violenza Fisica commessi dall'Autore dell'Aggressione sul Luogo di Lavoro nell'espletamento dell'Attività Assicurata, compreso il rischio in itinere (Rischio Professionale), o al di fuori del Luogo di Lavoro, purché commesso dall'Autore dell'Aggressione esclusivamente per motivazioni inerenti all'attività professionale svolta dall'Assicurato in favore del Paziente.

Target market negativo

- Persone fisiche **non** in possesso di Codice Fiscale in corso di validità;
- Persone fisiche **non** residenti o **non** aventi domicilio professionale in Italia;
- Persone fisiche **non** esercenti una delle attività professionali indicate nell'Allegato "Elenco delle attività assicurabili";
- Persone fisiche **non** iscritte al relativo Albo/Ordine/Collegio professionale, qualora previsto dalla normativa vigente;
- Persone fisiche **non** in possesso dei titoli e delle abilitazioni previsti dalla legge per l'esercizio dell'Attività Assicurata;
- Persone fisiche non appartenenti all'UE esercenti la propria attività in Italia, **sprovviste** di regolare permesso di soggiorno e di titolo di studio conseguito all'interno dell'UE o, in alternativa, di dichiarazione di conformità alle direttive UE del titolo conseguito e rilasciata dall'autorità consolare italiana del Paese non europeo;
- Persone fisiche **non** esercenti l'Attività Assicurata presso o per conto di una Struttura e/o in regime libero professionale;
- Persone giuridiche.

Target market di Garanzia**Sezione A) Responsabilità Civile Professionale****Garanzia Base Responsabilità Civile Professionale verso Terzi (Art. A.1.5.2)****Target market positivo**

Ad integrazione di quanto indicato al par. "Target market positivo" della Sezione "Target market di prodotto", la garanzia base Responsabilità Civile Professionale verso terzi è destinata al professionista che svolga una delle attività professionali indicate nell'Allegato "Elenco attività assicurabili" **ad eccezione dell'attività di Soccorritore di emergenza sanitaria**.

Target market negativo

Ad integrazione di quanto indicato al par. "Target market negativo" della Sezione "Target market di prodotto", la garanzia base Responsabilità Civile Professionale verso terzi **NON** è destinata al professionista che svolga **l'attività di Soccorritore di emergenza sanitaria**.



RC Plus (Art. A.2.1, lettera A):**Sezione a) Qualifica direttiva - Perdite Patrimoniali****Target market positivo**

Ad integrazione di quanto indicato al par. “*Target market positivo*” della Sezione “*Target market di prodotto*”, la sezione a) Qualifica direttiva - Perdite Patrimoniali della garanzia aggiuntiva opzionale RC Plus è destinata al professionista che ricopra la qualifica direttiva di Coordinatore o caposala, Direttore delle professioni sanitarie o Direttore di Struttura Semplice/Complessa o Direttore dei Servizi Sociali.

Target market negativo

Ad integrazione di quanto indicato al par. “*Target market negativo*” della Sezione “*Target market di prodotto*”, la sezione a) Qualifica direttiva - Perdite Patrimoniali della garanzia aggiuntiva opzionale RC Plus non è destinata al professionista che **NON** ricopra la qualifica direttiva di Coordinatore o caposala, Direttore delle professioni sanitarie o Direttore di Struttura Semplice/Complessa o Direttore dei Servizi Sociali.

Sezione b) Perdite Patrimoniali – CTU e CTP**Target market positivo**

Ad integrazione di quanto indicato al par. “*Target market positivo*” della Sezione “*Target market di prodotto*”, la sezione b) Perdite Patrimoniali – CTU e CTP della garanzia aggiuntiva opzionale RC Plus è destinata al professionista che svolge:

- incarichi di perito nominato dall'Autorità giudiziaria (CTU) o da privati e assicurazioni (CTP);
- incarichi nell'ambito del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010.

Target market negativo

Ad integrazione di quanto indicato al par. “*Target market negativo*” della Sezione “*Target market di prodotto*”, la sezione b) Perdite Patrimoniali – CTU e CTP della garanzia aggiuntiva opzionale RC Plus non è destinata al professionista che **NON** svolga:

- incarichi di perito nominato dall'Autorità giudiziaria (CTU) o da privati e assicurazioni (CTP);
- incarichi nell'ambito del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010.

Sezione d) Medical Device**Target market positivo**

Ad integrazione di quanto indicato al par. “*Target market positivo*” della Sezione “*Target market di prodotto*”, la sezione d) Medical Device della garanzia aggiuntiva opzionale RC Plus è destinata al professionista che svolga l'attività di:

- Tecnico audioprotesista;
- Tecnico ortopedico;
- Podologo;
- Ottico;
- Odontotecnico.

Target market negativo

Ad integrazione di quanto indicato al par. “*Target market negativo*” della Sezione “*Target market di prodotto*”, la sezione d) Medical Device della garanzia aggiuntiva opzionale RC Plus non è destinata al professionista che **NON** svolga l'attività di:

- Tecnico audioprotesista;
- Tecnico ortopedico;
- Podologo;
- Ottico;
- Odontotecnico.



Sezione e) Attività ad alto rischio svolta in libera professione**Target market positivo**

Ad integrazione di quanto indicato al par. “*Target market positivo*” della Sezione “*Target market di prodotto*”, la sezione e) Attività ad alto rischio svolta in libera professione della garanzia aggiuntiva opzionale RC Plus è destinata al professionista che svolga le seguenti prestazioni ad alto rischio in libera professione:

- trattamenti di idrocolonterapia;
- osteopatia neonatale e su pazienti in stato di gravidanza;
- fisioterapia neonatale e su pazienti in stato di gravidanza.
- limitatamente all'attività di **Veterinario**, la pratica della inseminazione artificiale e della sterilizzazione, l'espletamento del parto, la pratica di anestesie e gli interventi chirurgici effettuati sugli animali, l'utilizzo di apparecchi a raggi X e di altre tecniche d'immagine;
- limitatamente all'attività di **Infermiere**, l'infermiere in gastroenterologia ed endoscopia e l'infermiere di anestesia.

Target market negativo

Ad integrazione di quanto indicato al par. “*Target market negativo*” della Sezione “*Target market di prodotto*”, la sezione e) Attività ad alto rischio svolta in libera professione della garanzia aggiuntiva opzionale RC Plus non è destinata al professionista che **NON** svolga le seguenti prestazioni ad alto rischio in libera professione:

- trattamenti di idrocolonterapia;
- osteopatia neonatale e su pazienti in stato di gravidanza;
- fisioterapia neonatale e su pazienti in stato di gravidanza.
- limitatamente all'attività di **Veterinario**, la pratica della inseminazione artificiale e della sterilizzazione, l'espletamento del parto, la pratica di anestesie e gli interventi chirurgici effettuati sugli animali, l'utilizzo di apparecchi a raggi X e di altre tecniche d'immagine;
- limitatamente all'attività di **Infermiere**, l'infermiere in gastroenterologia ed endoscopia e l'infermiere di anestesia.



Allegato n. 1

ELENCO DELLE ATTIVITÀ ASSICURABILI

ATTIVITÀ ASSICURABILE	GRUPPO DI RISCHIO
Assistente di studio odontoiatrico	1
Assistente sanitario	
Dietista	
Igienista dentale	
Logopedista	
Odontotecnico	
Ottico	
Podologo	
Ortottista e assistente di oftalmologia	
Terapista occupazionale	
Puericultrice	
Tecnico audiometrista	
Tecnico audioprotesista	
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	
Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	
Tecnico di neurofisiopatologia	
Tecnico ortopedico	
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	
Tecnico sanitario di radiologia medica	
Tecnico della riabilitazione psichiatrica	
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva	
Operatore sociosanitario (OSS/OSA/ASA/OTA/OSSS)	
Infermiere professionale/infermiere pediatrico/vigilatrice d'infanzia	
Fisioterapista	2
Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici	
Massofisioterapista	
Massoterapista	
Chinesiologo	
Soccorritore di emergenza sanitaria	3
Psicologo	
Assistente sociale	
Sociologo	
Educatore professionale	
Farmacista nutrizionista	
Farmacista	
Biologo nutrizionista/biologo esclusa fecondazione assistita	4
Osteopata	
Chiropratico	
Chimico sanitario	
Fisico medico	
Biologo inclusa fecondazione assistita	
Veterinario	
Ostetrica	

